



ORDENANZA Nº 009/98 J.M.

**POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL SERVICIO DE PROVISION Y
RETIRO DE ESCOMBROS DE OBRAS DE CONSTRUCCIONES EN
VEREDAS Y VIA PUBLICA DE CIUDAD DEL ESTE.**

VISTO: El pedido efectuado en sesión ordinaria, solicitando se reglamente el Servicio de Provisión y Retiro de Escombros de Obras de Construcciones en Veredas y Vía Pública de Ciudad del Este; y,

CONSIDERANDO: El los dictámenes favorables de las Comisiones Asesoras Permanentes de Obras y Servicios, Hacienda y Presupuesto y de Legislación respectivamente, de conformidad a las disposiciones del Art.39º incisos "a", "b", "c" y "e" de la Ley 1.294/87 Orgánica Municipal y de la Ley Nº 25/91, corresponde reglamentar el servicio citado precedentemente; aprobado en sesión ordinaria de fecha 17/02/98 según Acta Nº 108; POR TANTO:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
Reunida en Concejo
ORDENA

Art.1º.- Las construcciones ubicadas dentro del perímetro determinado por las calles: Ruta VII Garpar R. de Francia, Avenida Julio César Riquelme, Avenida San José, Avenida Mcal. Francisco Solano López (supercarretera), Avenida Juan Figueres (supercarretera), Avenida Gral. Bernardino Caballero, Calle Natalicio Talavera (Barrio Remancito), Avenida Gaspar Rodríguez de Francia, Zona Portuaria y del Puente de la Amistad, Aduana, Avenida Sauce, Calle s/nombre, Regimiento Valois Rivarola, Supercarretera (Puente Costa Cavalcanti), Barrio Don Bosco, Avenida Perú, Km. 7 1/2 y Ruta VII Gaspar R. de Francia, no podrán vertir ningún tipo de materiales de obras en las calzadas ni en las veredas; solo podrán hacerlo en Recipientes o Contenedores que tengan características Estanqueidad abiertos solamente en su parte superior.

Art.2º.- Los Contenedores deben ser operados con Camiones diseñados para el efecto, con brazos mecánicos o dispositivos que permitan una rápida y segura maniobra y que posean la identificación de la empresa que la opera. El tamaño máximo de los contenedores deben ser reglamentado por la Intendencia Municipal.

Art.3º.- Los Contenedores a ser ubicados en las calzadas para la provisión y el retiro de materiales, se hará exclusivamente en lugares admitidos para estacionar.

Art.4º.- Los contenedores no podrán ser cargados en altura superior a la del mismo contenedor.





Art.5º.- La empresa habilitada para éste servicio pagará semestralmente a la comuna un canon por ocupación de Espacio Público igual a (3) tres jornales diarios mínimos por mes, para actividades no especificadas, por cada Contenedor.

Art.6º.- En los casos en que afecte a sitios de establecimientos controlado, la Intendencia Municipal queda facultada a negociar entre las partes involucradas en esas, (concesionarias del estacionamiento controlado y de servicios de provisión y retiro de materiales de construcción), en monto del Canon pertinente para uso del Espacio Público.

Art.7º.- La Intendencia Municipal queda facultada a otorgar el permiso exclusivo para la ubicación de contenedores por plazos determinados de (5) cinco años, debiendo cobrarse una suma proporcional a lo establecido en esta Ordenanza.

Art.8º.- La operación de carga y descarga de Contenedores estará regida por lo dispuesto en la Ordenanza correspondiente de carga y descarga de mercaderías.

Art.9º.- Queda prohibido el depósito de los escombros en espacios públicos no autorizados por la Municipalidad, y en terrenos privados no autorizados por su propietario.

Art.10º.- La empresa o persona física que viole cualquiera de las disposiciones anteriores pagará una **MULTA** equivalente a (8) ocho jornales mínimos diarios por mes, para actividades diversas no especificadas. En caso de reincidencia la multa se duplicará y el servicio quedará suspendido por un mes.

Art.11º.- El propietario de la construcción que no se avenga a lo indicado en la presente Ordenanza pagará una multa equivalente a (8) ocho jornales mínimos diarios para actividades no especificadas. En caso de reincidencia la multa se duplicará y el profesional a cargo de la obra será amonestado pudiendo abrirsele una causa ante el Juzgado de Faltas Municipales.

DISPOSICIONES ESPECIALES

Art.12º.- Queda absolutamente prohibido la realización del servicio de provisión y retiro de materiales de construcción en las veredas y vía pública en el perímetro indicado; a todas las empresas extranjeras no autorizadas por la Municipalidad de Ciudad del Este. En caso de infracción a la presente disposición, los contenedores y los vehículos utilizados para tal efecto, serán remitidos al corralón Municipal por parte de la Policía Municipal.

Art.13º.- La implementación del SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION O ESCOMBROS DE OBRAS EN CONTENEDORES, cuya modalidad de contratación debe provenir de concurso público o por contratación directa por la naturaleza de la prestación.





Junta Municipal
Ciudad del Este - Paraguay

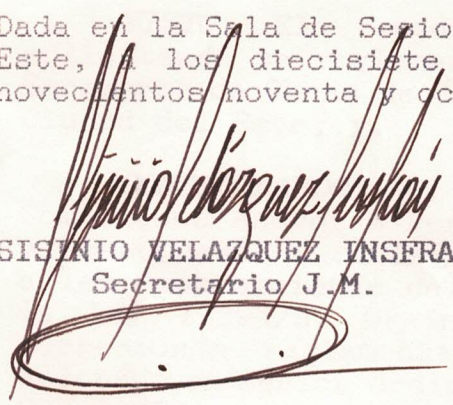
CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nº 009/98 J.M.

PAG. 3.-

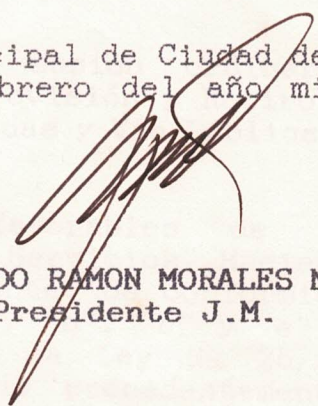
Art.14º.- La presente Ordenanza Municipal entrará a regir a partir del mes de marzo de 1.998.-

Art.15º.- Remítase para su promulgación, publíquese y cumplido, archivar.

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los diecisiete días del mes de febrero del año mil novecientos noventa y ocho.


SISINIO VELAZQUEZ INSFRAN
Secretario J.M.




EDUARDO RAMON MORALES M.
Presidente J.M.

P.J.M./mtr